

C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

## **MEMORIA JUSTIFICATIVA**

**EXPEDIENTE: 6301-631-1- 2025-15479**

**Procedimiento Abierto**

**SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS (ULTRASONIDOS Y EMISIÓN DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNÓSTICA) A PACIENTES BENEFICIARIOS DE SACYL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA.**

1. OBJETO
2. LOTES
3. NECESIDADES A SATISFACER
4. PROCEDIMIENTO DEL CONTRATO
5. PLAZO DEL CONTRATO
6. CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
7. REVISIÓN DE PRECIOS
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
9. SOLVENCIAS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
  - 9.1. Solvencia económica y financiera: Medios de acreditación y condiciones mínimas
  - 9.2. Solvencia técnica
10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11. CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION
12. PROTECCION DE DATOS
13. RÉGIMEN JURÍDICO
14. GARANTIA PROVISIONAL
15. GARANTÍA DEFINITIVA
16. URGENCIA
17. REGIMEN DE PAGOS
18. RESPONSABLE DEL CONTRATO
19. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A EXIGIR AL ADJUDICATARIO
20. CRITERIOS DE DESEMPATE
21. PLAZO DE GARANTÍA
22. VARIANTES
23. OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS
24. REGIMEN DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
25. SUBCONTRATACIÓN
26. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
27. EXIGENCIA DE INFORMES, PRUEBAS O CERTIFICACIONES
28. INFORMACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A FISCALIDAD
29. INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN
30. OTRA INFORMACIÓN

Código Seguro de Verificación CSV: P24Y93XMQ0041LWJGEN3NSN8ULCOO677FY7S  
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P24Y93XMQ0041LWJGEN3NSN8ULCOO677FY7S>



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

## 1. OBJETO:

Realización de procedimientos diagnósticos (ultrasonidos y emisión de informes de imagen diagnóstica) a pacientes beneficiarios de SACYL en el Area de influencia la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.

El objeto del contrato conlleva:

### 1- Tratamiento de datos personales:

El objeto del contrato conlleva el tratamiento de datos personales: (marcar lo que corresponda)

☒ SI (Deberá señalarse una de las dos opciones e indicarse la finalidad del tratamiento de datos personales) La empresa adjudicataria será la encargada de tratar por cuenta de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para ejecutar el contrato.

☒ El tratamiento de datos se realizará en servidores de la Gerencia Regional de Salud.

☒ El tratamiento de datos se realizará en servidores determinados por la empresa adjudicataria y ajenos a la Gerencia Regional de Salud.

En este expediente se cederán datos de carácter personal con el objeto de permitir la identificación de los pacientes que deben ser tratados de acuerdo con el protocolo de derivación del centro para la realización de los procedimientos y su inclusión en la historia clínica del Hospital General de Segovia, así como tratar, almacenar y transmitir la información clínica necesaria al citado Hospital.

La obligación de la finalidad del tratamiento de datos personales tiene carácter esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público

☐ NO

El objeto del contrato se dividirá por lotes según el tipo de especialidad que requiera cada procedimiento debido a las características esenciales y exclusivas de cada uno.

Códigos:

CPA: 86.22.1 Servicios de medicina especializada.

CPV: 85121200-5 Servicios de médicos especialistas.

2. **LOTES. No** Según lo dispuesto en el art. 99.3 de la LCSP y a las indicaciones del considerando 78 de la Directiva 2014/24/UE, no procede la división en lotes del objeto del contrato, debido a que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaría la correcta ejecución del mismo desde



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

el punto de vista técnico. En caso de división en lotes la ejecución del contrato resultaría excesivamente difícil y onerosa, desde el punto de vista técnico sólo resulta rentable si la adjudicación abarca la totalidad de la prestación.

### 3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.

El objeto es la concertación de estudios mediante ultrasonido (ecografías) y la emisión de informes de imagen diagnóstica (TC y RMN) para pacientes con derecho a prestación sanitaria pública en el ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia. La dotación de plantilla orgánica en el Servicio de Radiología de la GASSE, publicada y aprobada por la Gerencia Regional de Salud, el 13 de octubre del 2020, está compuesta por: 16 radiólogos (incluyendo a 1 jefe de servicio y 2 jefes de sección).

En la actualidad, tenemos a 12 facultativos trabajando en el Servicio de Radiología y Radiodiagnóstico, con 3 reducciones de jornada, lo que supone un total de 11,3 radiólogos de los 16 que corresponderían. A mayores, hay 3 facultativos fidelizados, para un total de 14,3 efectivos de una plantilla de 16. No obstante, dos de estos facultativos han empezado su actividad en este último trimestre 2024, por lo que la plantilla real del servicio durante los tres primeros trimestres del año fue inferior.

A pesar de haber promocionado las plazas vacantes en diferentes portales y sociedades científicas, no ha existido posibilidad de cobertura de las plazas vacantes ni las reducciones de jornada. La demanda de petición de pruebas de imagen (Ecografía, TC, Resonancia Magnética) sigue creciendo progresivamente, como consecuencia del aumento de consultas externas, tanto de Atención Hospitalaria como de Atención Primaria. Esto añadido a la necesidad de aumentar la Cartera de Servicios, con pruebas como cardioRMN, artroRMN y RMN paramétrica de próstata, de mayor complejidad, que previamente no se realizaban en este hospital, ha supuesto un significativo incremento de pacientes que están esperando pruebas diagnósticas de imagen, para completar su estudio en las consultas de AP, CASE y Hospitales de Referencia.

Como Plan de contingencia, durante toda la vigencia 2024, esta Gerencia ha autorizado la realización de jornadas extraordinarias de tarde por parte de los radiólogos de plantilla, que voluntariamente han accedido a realizarlas, para paliar el cúmulo de demanda existente en las listas de espera.

Igualmente se ha ejecutado y agotado en su totalidad a lo largo de la vigencia 2024, el presupuesto autorizado para externalización de procedimientos diagnósticos (realización de ecografías, 2000 unidades, 74.000 euros y emisión de informes de imagen diagnóstica – TC y RMN -, 3200 unidades, 71.100 euros). Dicho presupuesto se ha extinguido a fecha de 11/12/2024.

Por lo anterior, con el objetivo de mantener una actividad sostenible en nuestra área y considerando que desde hoy 12/12/2024 y hasta finales de año se irá generando un nuevo cúmulo de estudios sin realizar y un incremento de la demora media del servicio, proponemos se autorice la una nueva externalización de estudios que permita controlar la demanda existente.

### 4. PROCEDIMIENTO DEL CONTRATO:

Procedimiento Abierto  
La tramitación ordinaria.

### 5. PLAZO DEL CONTRATO:



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

La duración del contrato será de 9 meses desde el día 15 de marzo de 2025, o desde la formalización del contrato si es otra. Sin posibilidad de prórrogas.

## 6. CREDITO PRESUPUESTARIO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Dado que la determinación del precio se realiza mediante precios unitarios, el importe de la licitación constituye el importe del contrato y la Administración, de acuerdo con sus necesidades, podrá incrementar el número de las unidades a consumir hasta agotar la totalidad del crédito presupuestario de la licitación. Además, y si continuara la necesidad de consumo, la Administración dentro del plazo contractual podrá realizar consumos adicionales hasta el 10% del importe del contrato, y en su caso de la prórroga, de conformidad con el artículo 309 LCSP, para lo cual se recoge en este expediente la financiación presupuestaria necesaria en crédito adicional correspondiente.

El órgano de contratación ha tenido en cuenta el número de procedimientos que se estiman se van a realizar en este contrato, teniendo en cuenta el precio de otros procedimientos similares licitados: Procedimientos diagnóstico mediante ultrasonidos(estudios mediante ecografías); Informe resonancia magnética (lectura RM) y Emisión informe TC (lectura TC) con el límite del crédito adjudicado y sin que se superen las tarifas máximas fijadas en la Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Presidente de la Gerencia Regional de Salud, por la que se fijan las tarifas máximas y los porcentajes de revisión de las condiciones económicas aplicables en el año 2011, a la prestación de Servicios de Asistencia Sanitaria concertada en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, ni las tarifas máximas actualizadas según la Resolución de 17 de septiembre de 2021.

El presupuesto base de licitación y aplicación presupuestaria es el siguiente: AÑO 2025

| PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO MEDIANTE ULTRASONIDOS      |                                 |        |        |              | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------------|---------------------------|
|                                                       | PROCEDIMIENTOS                  | PRECIO | NÚMERO | IMPORTE (€)  |                           |
| 1.13                                                  | ESTUDIO DIAGNÓSTICO: ECOGRAFÍAS | 37     | 2.000  | 74.000,00 €  | G/312A02/26406/6          |
|                                                       | SUBTOTAL ULTRASONIDOS           |        | 2.000  | 74.000,00 €  |                           |
| SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNÓSTICA |                                 |        |        |              |                           |
| 1                                                     | LECTURA RM SIMPLE               | 16     | 1.000  | 16.000,00 €  | G/312A02/26404/6          |
| 2                                                     | LECTURA RM DOBLE                | 28     | 1.000  | 28.000,00 €  | G/312A02/26404/6          |
|                                                       | SUBTOTAL LECTURAS RM            |        | 2.000  | 44.000,00 €  |                           |
| 1                                                     | LECTURA DE TC SIMPLE            | 16     | 1.200  | 19.200,00 €  | G/312A02/26405/6          |
| 2                                                     | LECTURA DE TC DOBLE             | 29     | 1.200  | 34.800,00 €  | G/312A02/26405/6          |
|                                                       | SUBTOTAL LECTURAS TAC           |        | 2.400  | 54.000,00 €  |                           |
|                                                       | TOTAL                           | 126    | 6.400  | 172.000,00 € |                           |

(\*) Exento de IVA, según artículo 20.1.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido).



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

### Costes directos e indirectos.

| Desglose el presupuesto base de licitación              |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Costes directos:</b>                                 | <b>146.205,69 €</b> |
| <b>1. coste de personal.</b>                            | <b>104.925,70 €</b> |
| Categoría Profesional:                                  |                     |
| Categoría I sanitarios facultativos                     | 55.045,70 €         |
| Categoría II sanitarios no facultativos                 | 25.799,99 €         |
| Categoría III técnico especialista R                    | 6.880,00 €          |
| Categoría IV personal administrativo                    | 10.320,00 €         |
| Categoría V otro personal                               | 6.880,00 €          |
| <b>2. Equipamiento, material sanitario y medicación</b> | <b>41.279,99 €</b>  |
| <b>Costes indirectos:</b>                               | <b>25.794,32 €</b>  |
| - Gastos generales                                      | 13.754,32 €         |
| - Beneficio industrial                                  | 12.040,00 €         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>172.000,00 €</b> |

Para el cálculo de los costes directos: Los Gastos de Personal se indican de forma desglosada y se han estimado a partir del convenio colectivo sectorial de referencia. (Sanidad privada de la provincia de burgos años 2016-2020, y Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la solicitud de renovación de la extensión del convenio colectivo del sector de hospitalización y asistencia privada de la provincia de burgos, código 09000265011981, para el mismo colectivo del sector de las provincias de Ávila, Segovia y Soria).

El órgano de contratación ha tenido en cuenta el número de procedimientos que se estiman se van a realizar en este contrato, teniendo en cuenta el precio de otros procedimientos similares licitados con el límite del crédito adjudicado y sin que se superen las tarifas máximas fijadas en la Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Presidente de la Gerencia Regional de Salud, por la que se fijan las tarifas máximas y los porcentajes de revisión de las condiciones económicas aplicables en el año 2011, a la prestación de Servicios de Asistencia Sanitaria concertada en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, ni las tarifas máximas actualizadas según la Resolución de 17 de septiembre de 2021.

### 7. REVISION DE PRECIO

No procede. Justificación art. 103 de la LCSP

### 8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO :

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado de esta licitación es de **189.200,00 €**.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

Inicialmente previsto 172.000,00 €

Incremento posible de prestaciones 10% 17.200,00 €

## 9. SOLVENCIA Y CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:

### a) Solvencia económica y financiera.

Los criterios seleccionados son los que el órgano de contratación considera más adecuados de los previstos en el artículo 87.3 de la LCSP. El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato ya que su duración es inferior a un año, es decir, por un importe mínimo de 283.800,00 €

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil (artículo 87.3a). Para ello, se presentará una declaración con el volumen anual de negocios de los tres últimos años y se acreditará por medio de las cuentas anuales (en concreto, las hojas de la cuenta de pérdidas y ganancias) el año de mayor volumen, a través de certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro correspondiente, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas

#### Justificación de la Solvencia.

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.

### b) Solvencia técnica o profesional.

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos (Artículo 90.1a LCSP).

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye





C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos del código de clasificación CPV.

El importe anual acumulado que el empresario deberá acreditar en el año de mayor ejecución será de 160.533,33€ (art.90.2 LCSP)

#### Justificación de la Solvencia.

La acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.

Se exige el sistema de solvencia de acuerdo al Artículo 90 porque garantiza una experiencia previa de las empresas en relación con el servicio de características similares.

Estos requisitos mínimos están vinculados directamente al objeto del contrato y son proporcionales al mismo.

#### **c) Solvencia técnica para empresas de nueva creación: (ART 90.4)**

Las empresas de nueva creación podrán acreditar su solvencia técnica mediante títulos académicos y profesionales del empresario o del responsable del contrato y del personal encargado directamente de su ejecución.

Acreditación documental: mediante la presentación de copia del título de la especialidad “facultativos especialistas en radiodiagnóstico” previo requerimiento del Hospital.

### **10. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO**

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 145 de la LCSP. La adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto del contrato, en base a la mejor relación calidad-precio y para la obtención de la mejor oferta.

Todos los criterios de adjudicación se calculan de forma objetiva, y respetan los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad y favorecen la concurrencia al respetar el acceso a todos los licitadores.

La fórmula económica establecida otorga la mayor puntuación posible a la tarifa de mínimo importe ofertada y no asigna puntuación alguna a las proposiciones cuyo precio coincida con el precio máximo de licitación. Al resto de ofertas se las puntuará de forma proporcional.

Los criterios restantes están relacionados con aspectos cualitativos vinculados al objeto del contrato.

- a) Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor. No establecidos
- b) Criterios evaluables mediante fórmulas. Hasta 100 puntos



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

**SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA Y  
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO MEDIANTE ULTRASONIDOS**

|                                                                                                                 | Forma de valoración                                                                                                                                                                                                                                               | Ponderación     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.- OFERTA ECONOMICA                                                                                            | $Po = \frac{Pc \times Ob}{Oe}$ <p>Po: Puntos oferta<br/>Pc: Puntos criterio<br/>Ob: Oferta mínimo importe<br/>Oe: Oferta a evaluar<br/>Se valorará con 0 puntos la oferta que coincida con el precio de licitación puntuándose el resto de forma proporcional</p> | Hasta 55 PUNTOS |
| 2.- Accesibilidad de los usuarios a la prestación sanitaria procedimientos diagnostico mediante ultrasonidos    | <p>Ubicación del centro tomando como referencia el H. General de Segovia:</p> <p>Menos 5 km: 30 puntos<br/>≥5km -20km : 15 puntos<br/>≥20 km - 50 km: : 5 puntos<br/>≥50 km: 0 puntos</p>                                                                         | Hasta 30 PUNTOS |
| 3.- Entrega de resultados procedimiento diagnostico mediante ultrasonido en el sistema informático del hospital | <p>Reducción del plazo de entrega de informes diagnostico mediante ultrasonido respecto al máximo exigido en (PPT) 5 días laborales</p> <p>&lt; = 2 días: 15 puntos ; 3 días: 8 puntos;<br/>&gt; 3 y &lt; 5 días: 5 puntos</p>                                    | Hasta 15 PUNTOS |

Según se establece en el artículo 145.5 a LCSP justificación de los criterios de adjudicación:

- 1. Justificación de la fórmula (artículo 146.2.b): Para la presente licitación se ha elegido una fórmula de reparto proporcional lineal, que distribuye los puntos proporcionalmente en función de las ofertas económicas presentadas.
- 2. Se valorará la accesibilidad media ponderada distancia en km de la ubicación del centro sanitario donde se ejecutarán las prestaciones respecto a Hospital General de Segovia.
- 3. Se valorará la reducción en el tiempo de entrega de informe de resultados para reducir plazos en diagnosticar al paciente y por consiguiente aplicar el tratamiento más adecuado.

**11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 202 de la LCSP, se establece la





C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

siguiente condición especial de ejecución:

A) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 202 de la LCSP, se establece como condición especial de ejecución, de tipo social:

**Primera:** La empresa deberá formar al personal implicado en la ejecución de este contrato en materia de Prevención de riesgos laborales (PRL).

Forma de verificación del cumplimiento de esta condición especial de ejecución:

Antes de finalizar el contrato, la empresa adjudicataria deberá acreditar tal circunstancia adjuntando certificado del curso de formación impartida y la relación de personal que ha asistido. Cuando fuera preciso se aportarán otros documentos (DNI, etc.) que identifiquen a las personas.

Consideración de la condición especial de ejecución como obligación contractual esencial:

☐ SI (causa resolución de contrato en caso de incumplimiento)

☒ NO (es obligado fijar penalidades para el caso de incumplimiento)

**Segunda:** El contratista tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial:

☒ SI, causa resolución de contrato en caso de incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 211.1.f) de la LCSP.

☐ NO

## 12. PROTECCIÓN DE DATOS.

Por tratarse de un servicio cuya ejecución conlleva el tratamiento de datos personales durante toda la vida del contrato, la empresa adjudicataria tiene la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca de la información facilitada en la declaración a que se refiere a la ubicación de los servidores.

Estas entidades tienen obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

-Forma de verificación del cumplimiento de esta condición especial de ejecución: la verificación del cumplimiento de esta condición especial se realizará mediante declaración de las contratistas del sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, que se presentará durante el plazo de ejecución de los contratos.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

Por tratarse de contratos con tratamiento de datos de carácter personal y seguridad de la información, las contratistas:

1. Están obligadas expresamente al cumplimiento de lo establecido en la legislación europea y nacional respecto del tratamiento de los datos personales y seguridad de la información, así como en la Política de Seguridad de la Información y Protección de datos vigente en SACyL.
  2. Se comprometen a tratar dichos datos personales observando los principios exigibles por la legislación en materia de protección de datos, en particular los relativos a la calidad de los datos, seguridad de los mismos y deber de secreto, así como a cumplir las instrucciones recibidas de SACyL, no aplicando o utilizando dichos datos con finalidades distintas a las especificadas.
  3. Deberán observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudieran conocer con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningún tercero, ni siquiera para su conservación, los datos facilitados por SACyL como responsable del fichero. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
  4. En el supuesto de que, como encargadas del tratamiento de los datos, los destine a finalidad distinta a la estipulada, los comunique o utilice incumpliendo las instrucciones fijadas en el contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido.
  5. Como encargadas del tratamiento de los datos, se comprometen a la observancia de las medidas de seguridad correspondientes al tratamiento de los datos personales de SACyL, a los que tienen acceso, de acuerdo al nivel de protección que corresponda a los datos facilitados, según lo establecido en la legislación vigente de protección de datos de carácter personal.
  6. Por su parte, SACyL tratará los datos de carácter personal que se recaban como consecuencia de la relación contractual, con la finalidad de tramitar los expedientes de contratación y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato. Se podrán ejercitar los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos en la dirección de correo electrónico [dpd@saludcastillayleon.es](mailto:dpd@saludcastillayleon.es); pudiendo, en cualquier caso, interponerse reclamación ante la AEPD ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)).
- Además, es de aplicación al expediente la normativa vigente nacional y europea en materia de protección de datos de carácter personal (actualmente: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y normativa de desarrollo).

La empresa adjudicataria tratará los datos personales y relativos a la salud de los pacientes que le envíe la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia para recibir la prestación objeto del contrato.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

### 13. RÉGIMEN JURÍDICO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 de la LCSP, por tratarse de un contrato de servicios cuya ejecución implica prestaciones directas a favor de la ciudadanía, el contratista, deberá cumplir con la legislación vigente relacionada con la relación entre la Administración y el adjudicatario en la prestación de esta actividad sanitaria y demás legislación relacionada:

Legislación estatal:

- Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.
- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, recoge las prestaciones sanitarias directamente facilitadas a los pacientes por el Sistema Nacional de Salud.
- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
- RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.
- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
- Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios u establecimientos sanitarios y Orden SCO/1741/2006, de 29 de mayo, por la que se modifican los anexos del mencionado decreto.
- Reglamento Europeo de Protección de Datos UE 2016/679, de 27 de abril, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.
- Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
- Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y posteriores modificaciones, que incorporan la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 sobre medicamentos de uso humano.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Legislación de la Comunidad de Castilla y León:



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

- Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.
- Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud.
- Decreto 40/2003, de 3 de abril, relativo a las Guías de información al usuario y a los procedimientos de reclamación y sugerencia en el ámbito sanitario.
- Orden SBS/1325/2003, de 3 de septiembre, por la que se publican las cartas de derechos y deberes de las Guías de información al usuario.
- Orden SAN/279/2005, de 5 de abril, por la que se desarrolla el procedimiento de tramitación de las reclamaciones y sugerencias en el ámbito sanitario y se regula la gestión y el análisis de la información derivada de las mismas.

#### 14. GARANTIA PROVISIONAL:

No se exige.

#### 15. GARANTÍA DEFINITIVA:

El licitador deberá constituir una garantía del 5 por 100 del presupuesto base de licitación: 8.600,00 €

Periodo de vigencia de la garantía conforme a lo señalado en el art. 111 de la LCSP.

- Constitución de la garantía por medios electrónicos art. 108.3 de la LCSP: SI
- La constitución TELEMÁTICA de garantías en EFECTIVO o mediante AVAL ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León podrán efectuarse a través de los siguientes enlaces:

<https://hacienda.jcyl.es/web/es/oficina-virtual/oficina-virtual-caja-general.html>

(ORDEN EYH/817/2018, de 16 de julio, por la que se regula la constitución telemática de garantías en efectivo en la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León.)

<https://hacienda.jcyl.es/web/es/oficina-virtual/mediante-constitucion-telematica-garantias.html>

(ORDEN EYH/806/2021, de 28 de junio, por la que se regula la constitución telemática de garantías mediante aval ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León, así como su posterior cancelación (BOCYL de 6 de julio de 2021)

- Teléfono de atención a usuarios: 012 (983 324 862, desde fuera de Castilla y León)
- Correo electrónico para consultas: usuarios.ovcgdepositos@jcyl.es



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

#### **16. URGENCIA: NO**

#### **17. RÉGIMEN DE PAGO:**

El régimen de pago será el de pagos en base a valoraciones correspondientes al trabajo realmente ejecutado con carácter mensual previa la correspondiente justificación de su efectiva ejecución.

En el caso de precios unitarios, el abono de las prestaciones adicionales, hasta el 10% solicitado de acuerdo con el artículo 309 de la LCSP, se realizará con la liquidación del contrato, y con la liquidación de la prórroga, en su caso, y con cargo al crédito adicional retenido al efecto

Conforme el punto 1 de la Disposición Adicional del Decreto 3/2013 de 24 de enero, por el que se crea la Plataforma de Facturación Electrónica de la Comunidad de Castilla y León, el contratista está obligado a facturar electrónicamente a través de la Plataforma de Facturación Electrónica las contraprestaciones objeto del contrato.

De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, en la factura deben constar los siguientes datos:

Órgano de contratación: Director Gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.

Órgano administrativo con competencias en contabilidad pública: Servicio de Gestión Económica del Complejo Asistencial de Segovia

Identificación de destinatarios:

- CIF del centro de gasto: Q4069003D
- Código DIR3 y nombre del órgano gestor : A07010825 Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia
- Código DIR3 y nombre de la unidad tramitadora: A07010825 Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia
- La conformidad de la factura será realizada por: (órgano encargado de dar la conformidad a la factura)

#### **18. RESPONSABLE DEL CONTRATO:**

La Dirección Médica del Complejo Asistencial de Segovia

#### **19. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A EXIGIR AL ADJUDICATARIO:**

El adjudicatario del contrato tiene la obligación de realizar otras condiciones específicas para la ejecución del contrato que se establecen de la forma siguiente:



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

1.- Seguro de responsabilidad civil durante toda la vigencia del contrato. El adjudicatario presentará un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratación de una póliza de seguros de responsabilidad civil que garantice los daños ocasionados tanto a terceros como al propio centro sanitario por hechos derivados de la prestación del contrato o por el servicio prestado.

La citada póliza deberá mantenerse en vigor durante el periodo que dure la prestación del servicio en defecto de este igual al plazo de garantía del contrato que en su caso se establezca. El adjudicatario acreditará estos extremos ante la administración cuando esta se lo requiera.

2.- Autorización de funcionamiento del centro. Autorización de funcionamiento del centro: El licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar copia compulsada de la autorización administrativa en vigor de funcionamiento del centro, servicio o establecimiento sanitario, específica para los servicios ofertados, según lo dispuesto en el Decreto 49/2005, de 23 de junio, por el que se establece el Régimen Jurídico y el procedimiento para la Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. En el caso de centros ubicados fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la referida autorización administrativa será la que corresponda con la normativa estatal o autonómica que le sea de aplicación al citado centro.

3.- Documentación relativa al personal requerido como requisito mínimo:

- 3.1 Relación de la plantilla del personal exigido como requisito mínimo en el pliego de prescripciones técnicas, desglosada por grupos y categorías profesionales directamente relacionada con la prestación del servicio.
- 3.2 Fotocopia compulsada por las dos caras de las titulaciones académicas correspondientes al personal mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas para la ejecución del contrato.
- 3.3 Justificación de la relación laboral o de servicios entre los trabajadores y la empresa, del personal exigido como requisito mínimo en el pliego de prescripciones técnicas. La justificación de la relación laboral se efectuará con el contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios o similar firmado por el representante legal de la empresa y el trabajador donde se reflejen las horas semanales.
- 3.4 Declaración responsable (por el representante de la empresa) de que en los profesionales indicados no concurren las circunstancias que sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, establece la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y el Decreto 227/1997, de 30 de diciembre, relativo al personal al servicio de la Administración de Castilla y León.
- 3.5 La empresa adjudicataria se compromete a que se cumpla el régimen de incompatibilidades vigente. Si durante la vigencia del contrato se produjera algún cambio en la relación del personal, deberán comunicarlo al Órgano de Contratación, adjuntando así mismo la fotocopia compulsada de las titulaciones académicas.
- 3.6 El contratista deberá presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Esta obligación tiene carácter esencial para el contratista a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.





C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

4.- La empresa cumplirá con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos y legislación complementaria que se dicte, en su caso.

5.- La empresa adjudicataria garantizará el respeto de los derechos del paciente recogidos en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y en la Ley 8/2003 de Castilla y León sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud, y asegurará que la asistencia y el trato será en todo momento idéntica tanto para los usuarios privados como para los pacientes con derecho a prestación sanitaria pública en el ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, sin otras diferencias que las sanitarias inherentes a la naturaleza propia de los distintos procesos. En ningún caso existirán diferencias en la asistencia prestada a los pacientes, sea cual sea su procedencia u origen, etnia o creencia

6.- El adjudicatario estará sujeto a las obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y a garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono de la contraprestación económica fijada, de cuidar del buen orden del servicio, de indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad de aquellos que sean producidos por causas imputables a la administración y de entregar las instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados

## 20. CRITERIOS DE DESEMPATE:

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos en el momento de finalizar el plazo de presentación de las ofertas:

1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla, primando en caso de igualdad, mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla.
2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla.
3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla.

Documentación justificativa para acreditar el desempate:

- a) Certificado de la empresa en la que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número de trabajadores con discapacidad de la misma y el número de trabajadores discapacitados fijos de la empresa.
- b) Nº de contratos temporales en plantilla.
- c) nº mujeres en plantilla

## 21. PLAZO DE GARANTÍA:

Plazo de garantía establecido: 6 meses desde la fecha de recepción de conformidad del contrato.

## 22. VARIANTES:



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

No admite variantes.

### 23. OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos, teniendo en cuenta únicamente las ofertas consideradas válidas:

Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

Cuando concurren dos licitadores, la que el precio ofertado sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurren más de dos licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Sólo podrán excluirse del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece el Artículo 149 de la LCSP 9/2017 de 8 de noviembre.

### 24. RÉGIMEN DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

- Concreción de las penalidades:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 192 de la LCSP en el contrato se preverán penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o condiciones especiales de ejecución que se establezcan

De conformidad con el artículo 196.4 de la LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total o parcial y la Administración no opte por la resolución, procede la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

Penalidades por incumplimiento de la condición especial de ejecución del contrato en materia de PRL:

- el incumplimiento de la condición especial de ejecución se penalizará con el 2% del precio del contrato.

Procedimiento:

- Propuesta del responsable del contrato
- Audiencia al contratista
- Resolución del órgano de contratación
- Notificación a la empresa

### 25. SUBCONTRATACIÓN:



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

El licitador deberá indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Esta obligación tiene carácter esencial para el contratista a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Solo se permite la subcontratación de prestaciones accesorias al objeto principal, considerado como tal, la propia actividad médica y quirúrgica, por considerar que son aspectos sustantivos y esenciales en la calidad pretendida con la presente contratación.

. La subcontratación no está permitida, salvo autorización expresa y por escrito de la GRS, previa comunicación del Prestador del servicio con una antelación de 30 días; en cuyo caso, el Prestador deberá disponer y aportar la documentación que detalle claramente los elementos que forman parte de la cadena de subcontratación, así como las implicaciones derivadas de cualquier cambio o modificación que pueda sufrir algún eslabón de dicha cadena. La GRS se reserva el derecho de requerir al Prestador la documentación que evidencie las medidas de seguridad y de vigilancia utilizadas por los subcontratistas.

## **26. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:**

Causas específicas de resolución del contrato:

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 211 LCSP, o por las causas establecidas en su artículo 313 LCSP, el contrato podrá extinguirse por las causas de resolución enumeradas a continuación:

- El contratista tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial según el art. 211.1 f) de la LCSP.
- Las señaladas en la letra g) del artículo 312 de la LCSP
- Además de las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 313, serán causas de resolución en el presente contrato, las señaladas en las letras c), d), y f) del artículo 294.

## **27. EXIGENCIA DE INFORMES DE PRUEBAS O CERTIFICACIONES. Art. 128 LCSP**

## **28. INFORMACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES Art. 129 LCSP**

## **29. INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO Art. 130 LCSP**

## **30. OTRAS INFORMACIONES A RECOGER EN ESTE DOCUMENTO:**

Plazo y lugar de entrega o prestación:

Lugar: Los servicios se prestarán en las instalaciones del adjudicatario.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n  
40002 SEGOVIA

Plazo para la realización del acta de recepción: Un mes desde la entrega o realización del objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 210.2 de la Ley 9/2017

En Segovia;  
EL DIRECTOR DE GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA

Código Seguro de Verificación CSV: P24Y93XMQ0041LWJGEN3NSN8ULCOO677FY7S  
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P24Y93XMQ0041LWJGEN3NSN8ULCOO677FY7S>

